

臺灣高等法院刑事判決

114年度上訴字第5378號

上訴人

即被告 鍾宣如

選任辯護人 羅盛德律師

上訴人

即被告 廖善緯

指定辯護人 羅舜鴻律師(義務辯護)

上訴人

即被告 謝宗佑

選任辯護人 張維軒律師(法扶律師)

上列上訴人等即被告等因違反毒品危害防制條例案件，不服臺灣臺北地方法院114年度訴字第373號，中華民國114年8月18日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第45979、45980、45981號、113年度偵字第11484、11485、11486、11495、11496號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於謝宗佑刑之部分撤銷。

前開撤銷部分，謝宗佑處有期徒刑壹年玖月。

其他上訴駁回（即鍾宣如、廖善緯刑之部分）。

理 由

一、審理範圍：

01 上訴人即被告鍾宣如、廖善緯、謝宗佑不服原判決提起上
02 訴，被告等人所提刑事上訴狀均載稱僅就量刑部分上訴（本
03 院卷第21頁至第23頁、第29頁、第31頁至第33頁），且被告
04 等人於本院審理時亦均明示僅就量刑部分上訴（本院卷第14
05 9頁），則依刑事訴訟法第348條第3項規定，本院審理範圍
06 僅限於原判決關於被告等人刑之部分，而不及於其他部分，
07 合先敘明。

08 二、刑之減輕事由：

09 (一)按毒品危害防制條例第17條第2項規定：「犯第4條至第8條
10 之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」被告鍾宣
11 如、廖善緯、謝宗佑於偵查、原審及本院審理時均坦承犯行
12 （偵45979卷第205頁，偵45980卷第188頁，偵11486卷第70
13 頁、原審卷第149頁、第222頁，本院卷第157頁），均應依
14 毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。

15 (二)按毒品危害防制條例第17條第1項規定所稱之「供出毒品來
16 源，因而查獲其他正犯或共犯者」，係指犯罪行為人供出毒
17 品來源之對向性正犯，或與其具有共同正犯、共犯（教唆
18 犯、幫助犯）關係之毒品由來之人的相關資料，客觀上足使
19 偵查犯罪之公務員得據以對之發動偵查，並因而破獲者（最
20 高法院111年度台上字第565號判決意旨參照）。經查，被告
21 鍾宣如、廖善緯於偵查中供出於通訊軟體暱稱為「何輔堂」
22 之蔡皓宇為其取得本案所販賣第三級毒品之來源（偵45979
23 卷第204頁至第205頁，偵45980卷第15頁至第19頁），蔡皓
24 宇因而遭查獲，經臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查，並已向
25 原審法院提起公訴等節，有臺灣臺北地方檢察署檢察官113
26 年度偵字第30658、30660號起訴書存卷可考（原審卷第163
27 頁至第167頁），符合毒品危害防制條例第17條第1項規定，
28 均應予減輕其刑，被告鍾宣如、廖善緯部分並遞減輕之。另
29 考量被告鍾宣如、廖善緯之本案犯行影響社會治安非輕，所
30 查獲之毒品來源並非毒品大盤商或因此破獲製毒集團，尚無
31 掃除毒品犯罪所帶來嚴重危害之效果，自不宜免除其刑。

01 (三)有關刑法第59條之適用：

02 1.按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌
03 量減輕其刑，刑法第59條定有明文。而該條立法之旨即在避
04 免嚴刑峻罰，法內存仁，俾審判法官得確實斟酌個案具體情
05 形，妥適裁量，以期裁判結果，臻致合情、合理及合法。而
06 販賣第三級毒品罪之法定刑為「7年以上有期徒刑，得併科
07 新臺幣1千萬元以下罰金。」然同為販賣毒品之人，其原因
08 動機不一，犯罪情節未必盡同，倘一律依毒品危害防制條例
09 第4條論以販賣毒品之重罪，實屬法重情輕，亦無足與真正
10 長期販賣毒品之犯行區別。是於此情形，倘依其情狀予以酌
11 減其刑，即足以懲儆，並可達防衛社會之目的者，自非不可
12 依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可
13 憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案
14 裁判之量刑，能斟酌至當，符合比例原則。經查，被告謝宗
15 佑另因受共犯廖善緯指示，於112年7月3日23時20分許，將
16 毒品咖啡包交付予喬裝為買家之警員而共同犯販賣第三級毒
17 品未遂罪（臺灣新北地方法院112年度訴字第1256號），被
18 告謝宗佑於該案警詢時供出毒品來源，警方因而循線查獲共
19 犯廖善緯（所涉該案犯罪事實業經臺灣新北地方檢察署檢察
20 官以113年度偵字第14407、19099號提起公訴並經臺灣新北
21 地方法院以113年度訴字第481判決判處罪刑確定在案），而
22 認被告謝宗佑於該案犯行確有供出毒品來源並因而查獲共犯
23 廖善緯，應依毒品危害防制條例第17條第1項減輕其刑等
24 情，有臺灣新北地方法院112年度訴字第1256號、113年度訴
25 字第481號判決及最高法院114年度台上字第5884號判決在卷
26 可稽（本院卷第181頁至第196頁）。然本案係警方先行查獲
27 被告廖善緯，經比對電磁紀錄及調閱監視器影像，始循線查
28 悉被告謝宗佑接受被告廖善緯指示，於112年7月1日3時17分
29 許進行販毒行為，有臺北市政府警察局信義分局刑事案件報
30 告書在卷可稽（偵11486卷第3頁至第5頁）；而被告謝宗佑
31 於本案警詢時已供稱：我在112年7月1日，是受廖善緯指

01 示，前往新北市○○區○○路0段00號相見歡旅館，賣毒品
02 咖啡包給1名男子等語（偵11486卷第12頁至第13頁）。是被告謝宗佑於本案為警查獲時，雖供出其毒品來源，惟因警方
03 已先行查獲被告廖善緯，致被告謝宗佑於本案無從依毒品危害防制條例第17條1項規定減輕其刑。然被告謝宗佑所犯本案
04 案與臺灣新北地方法院112年度訴字第1256號判決之前案，
05 其二者犯罪時間極為接近，且本案犯罪時間在前，被告謝宗
06 佑於上開2案均有供出毒品來源，僅因警方發覺時間不同而
07 異其起訴，並於本案無從因供出毒品來源而減輕其刑。雖被告謝宗佑於本案已依毒品危害防制條例第17條第2項規定減
08 輕其刑，然本案犯罪之查獲經過存有上開特殊之原因及環
09 境，致被告謝宗佑無從再因供出毒品來源而減輕其刑，則以
10 被告謝宗佑所犯毒品危害防制條例第4條第3項之販賣第三級
11 毒品罪之法定刑度，與其犯罪情節及犯後態度相較，實屬情
12 輕法重，客觀上足以引起一般同情，顯有堪以憫恕之處，爰
13 依刑法第59條之規定減輕其刑，並依法遞減輕之。

- 17 2.另按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之
18 原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣
19 告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最
20 低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由
21 者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑
22 而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由
23 減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕
24 後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減
25 輕其刑。被告鍾宣如、廖善緯心智健全，知悉毒品為法律嚴
26 禁之違禁物，當能判斷其等行為將造成他人身心健康及社會
27 秩序之危害，仍為圖私利而涉犯本案犯行，影響非微，所為
28 甚值非難，是依被告鍾宣如、廖善緯之客觀犯行與主觀惡性
29 加以考量，難認有何特殊之原因與環境足以引起一般同情。
30 況被告鍾宣如、廖善緯之本案犯行，經依毒品危害防制條例
31 第17條第2項、第1項規定遞減輕其刑後，法定刑已大幅減

01 輕，客觀上並無情輕法重，而足以引起一般人同情或堪可憫
02 恕之情形，自無再依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。

03 三、撤銷改判之理由（即被告謝宗佑刑之部分）：

04 (一)原審經審理後，認被告謝宗佑犯毒品危害防制條例第4條第3
05 項之販賣第三級毒品罪，事證明確，予以量刑，固非無見。
06 惟查，就被告謝宗佑所犯毒品危害防制條例第4條第3項之販
07 賣第三級毒品罪之法定刑度，與其犯罪情節及犯後態度相
08 較，有情輕法重之情形，業如前述，原審就被告謝宗佑之犯
09 行未適用刑法第59條減刑，實有不當。被告謝宗佑主張其有
10 刑法第59條之適用，提起上訴，為有理由，原判決關於被告
11 謝宗佑刑之部分既有上開可議之處，即屬無可維持，應由本
12 院將原判決關於被告謝宗佑刑之部分予以撤銷改判。

13 (二)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告謝宗佑明知販賣毒品嚴
14 重危害社會秩序及他人身心健康，竟不思循正當途徑賺取生
15 活所需，為謀一己私利意圖營利之犯罪動機與目的，漠視法
16 律禁令而以上開方式販賣毒品之犯罪手段，造成毒品流通之
17 潛在性危害，所為不當，應予非難，並考量被告謝宗佑犯後
18 偵查及歷次審理中均坦承犯行之態度，佐以其前科紀錄(本
19 院卷第47頁至第55頁)，另衡酌被謝宗佑於販賣毒品過程中
20 所扮演之角色分工及於犯罪計畫中之地位，復考量被告謝宗
21 佑之智識程度、職業、家庭生活及經濟狀況，暨其犯罪動
22 機、目的、手段等一切情狀，就被告謝宗佑販賣第三級毒品
23 犯行，量處如主文第2項所示之刑。

24 四、駁回上訴之理由（即被告鍾宣如、廖善緯刑之部分）：

25 (一)被告鍾宣如、廖善緯上訴意旨略以：其等犯後均坦承犯罪，
26 且偵查中皆積極提供毒品上游資訊，原審量刑過重，請依刑
27 法第59條酌減其刑再從輕量刑等語。

28 (二)按量刑輕重，屬法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已
29 以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，
30 在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情
31 形，自不得指為不當或違法。查原審認被告鍾宣如、廖善緯

所為販賣第三級毒品罪，罪證明確，依毒品危害防制條例第17條第2項、第1項規定遞減輕其刑後，審酌被告鍾宣如、廖善緯均明知毒品危害防制條例所列之第三級毒品，係危害人體健康甚鉅，竟為賺取報酬，取得本案咖啡包，進而再對外伺機販賣，亦確實出售取得對價並交付予他人，所為實不可取，並影響社會治安秩序甚深。惟念及其等犯後於偵查、審理中均坦承犯行之態度，佐以被告鍾宣如、廖善緯之前科紀錄，另衡酌被告鍾宣如、廖善緯於販賣毒品過程中所扮演之角色分工及於犯罪計畫中之地位，復考量被告鍾宣如、廖善緯之智識程度、職業、家庭生活及經濟狀況，暨其等犯罪動機、目的、手段等一切情狀，就被告鍾宣如販賣第三級毒品3次犯行均量處有期徒刑2年，並定應執行有期徒刑4年；就被告廖善緯販賣第三級毒品2次犯行均量處有期徒刑1年8月，並定應執行有期徒刑2年6月，已詳予審酌刑法第57條各款情狀，所為量刑既未逾越法定刑度，亦未濫用裁量權限，且已將其所執犯罪動機、所生危害、家庭經濟狀況等節列為量刑因子，並予以綜合考量後在法定刑內予以量刑，尚無違比例原則及罪刑相當原則，難認有何不當。又被告鍾宣如、廖善緯主張其等有刑法第59條之適用等情，業經本院論駁如前。從而，被告鍾宣如、廖善緯上訴請求從輕量刑，並不足採。

(三)綜上，被告鍾宣如、廖善緯執前開情詞提起上訴，為無理由，應予駁回。

據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官林鉉鎰提起公訴，檢察官王聖涵到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 1 月 7 日

刑事第十三庭 審判長法官 連育群

法官 林龍輝

法官 劉為丕

以上正本證明與原本無異。

01 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
02 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書
03 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

04 書記官 林鈺翔

05 中 華 民 國 115 年 1 月 7 日

06 附錄：本案論罪科刑法條全文

07 毒品危害防制條例第4條

08 製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒
09 刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。

10 製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒
11 刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。

12 製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科
13 新臺幣1千萬元以下罰金。

14 製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒
15 刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。

16 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年
17 以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。

18 前五項之未遂犯罰之。